115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考 試 別：移民行政人員考試
等　　別：三等考試
類科組別：移民行政一般組
科　　目：移民執法與刑事法（包括刑法與刑事訴訟法）
考試時間：2小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50分）
㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、為強化臺灣地區無戶籍國民及外國人入出國管理，確保國家安全、人權保障及兼顧行政效能，對於臺灣地區無戶籍國民或外國人逾期停留或居留之處罰規定，修正了特殊事由之認定及罰鍰減免標準。請說明該修正之重點內容。（25分）

二、某企業講師甲，在企業辦理內部培訓時，負責講授人事管理、產線重整、數位轉型等知識；但近年景氣不好，企業內部培訓縮水，加上自身年資尚淺、名氣不夠，造成甲收入銳減。某日，甲聽聞A公司即將辦理培訓課程，正在找尋優秀師資，便利用電腦合成自己參加國際知名產業趨勢論壇，發表演說及與商界領袖互動的虛假影片，並將之提供給A公司。A公司人資部門見到甲提供的影片，誤以為甲是業界名師，立刻以每小時五萬元的資深講師鐘點費，採現金支付方式，邀請甲到公司講授人工智慧時代企業管理趨勢培訓課程3小時。A公司培訓課程結束後，由於甲的授課評價甚差，消息傳開，甲的課程乏人問津。正當甲為錢發愁之際，猛然想起先前借給老友B五十萬元，但翻箱倒櫃卻找不著當時B簽立的借據。甲為了索討借款，決定以債務人B的名義，自行製作符合債權內容的借據，於翌日持該自行製作的借據前去找B，向其請求返還借款。試問：甲的行為，在刑法上的評價？（25分）

乙、測驗題部分：（50 分）　　代號：4701

㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

㈡共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 有關臺灣地區無戶籍國民（以下簡稱無戶籍國民）及有戶籍國民之入出國查驗程序與證照查驗管理，依據入出國查驗及資料蒐集利用辦法之規定，下列敘述何者正確？

㈠在臺灣地區設有戶籍之我國國籍遠洋漁船船員，隨任職之我國國籍漁船出海作業或返國，查驗時須備護照及漁船船員手冊雙證件受檢，不得僅以漁船船員手冊替代護照，並經移民署查驗上開雙證件相符後，始得出國或入國

㈡無戶籍國民兼具外國國籍，持外國護照入國者，擬出國時，若外國護照遺失，考量其仍是具有中華民國國籍，是以，得逕持有效之中華民國護照，經查驗相符後出國，毋須另行補辦相關手續，以達便民效果

㈢經自動查驗通關系統入出國或其他經移民署認定公告者，應免於其護照、旅行證件或入出境許可證件內加蓋入出國查驗章戳

㈣有戶籍國民護照遺失或逾期，不及申請補換發，而持憑入國證明文件查驗入國時，內政部移民署國境事務大隊移民官查驗相符後，應於入國證明文件內加蓋入國查驗章戳之後，許可其入國

2 有關內政部移民署蒐集、錄存及運用入出國（境）之個人生物特徵識別資料，依據個人生物特徵識別資料蒐集管理及運用辦法之規定，下列敘述何者正確？

㈠個人生物特徵識別資料檔案的內容，應包含姓名、性別、出生年月日、照片、護（證）照號碼及錄存之個人生物特徵識別資料，並註記錄存單位、錄存日期及錄存人員姓名

㈡個人生物特徵識別資料係指具個人專屬性而足以辨識個別身分之指紋、臉部、瞳孔的生物特徵資料

㈢發現原錄存之個人生物特徵識別資料無法辨識或有錯誤時，應書面或口頭通知其再次接受個人生物特徵識別資料錄存及辨識

㈣應建立本國人、外國人、臺灣地區無戶籍國民、大陸地區人民、香港及澳門居民個人生物特徵識別資料檔案

3 依據臺灣地區無戶籍國民強制出國處理辦法的規定，移民署依規定強制當事人出國前，應於通知當事人陳述意見或召開審查會時，告知其得委任律師及通譯於陳述意見程序或審查會進行時在場。委任律師，不得逾 3 人。受委任之律師（以下簡稱受任律師）及通譯應於最初到場時，向移民署提出委任書。受任律師於陳述意見程序或審查會進行時，得在場陪同、筆記詢問要點及適時表示法律意見。當事人陳述意見內容經移民署認有重大遺漏者，得經當事人同意，由受任律師代為補充。當事人等候受任律師及通譯到場，自移民署通知受任律師及通譯時起，分別不得逾幾小時？

㈠ 1 小時　　㈡ 2 小時　　㈢ 3 小時　　㈣ 4 小時

4 恐怖主義活動造成國家與社會安全威脅，為防止並遏止恐怖活動，我國制定資恐防制法，下列對該法之敘述，何者正確？

㈠所謂資恐必須是直接資助恐怖組織，間接不在此限

㈡資恐防制法主管機關是內政部

㈢法務部為我國資恐防制政策研議、法案審查、計畫核議及業務督導機關

㈣防止並遏止恐怖活動，阻絕資恐固然重要，但執行時仍需注意保障人權

5 依據入出國及移民法第 5 條規定居住臺灣地區設有戶籍國民入出國，不須申請許可。但涉及國家安全之人員，應先經其服務機關核准，始得出國。復於同法第 6 條規範禁止國民出國之事由，下列 4 位居住臺灣地區設有戶籍國民 A、B、C、D 入出國之敘述何者符合本法？

㈠ A 觸犯刑法第 100 條內亂罪經判決有罪卻潛逃出境，現搭機返抵桃園機場，引發大批支持群眾聚集機場接機，移民署決定禁止 A 入國

㈡ B 竊取他人手機案經法院判處有期徒刑 4 個月，移民署決定禁止 B 出國

㈢ C 擔任某地方政府主計處長，欲前往日本旅遊，應先申請其服務機關核准始得出國

㈣ D 於旅遊日本期間因案遭日本政府通緝，輾轉偷渡返抵金門岸際遭海巡署人員查獲，相關機關不得拒絕其入國

6 關於外國人入國管理規定，下列敘述何者正確？

㈠在不適用以免簽證方式入國之情況下，外國人入國前應持憑外國護照先向我國內政部申請簽證

㈡外國人持憑外國護照適用以免簽證方式入國者，移民署仍應執行證照查驗

㈢外國人持憑外國護照及有效簽證方式入國者，移民署執行證照查驗後一律放行入國

㈣外國人持憑外國護照及有效居留簽證方式入國者，應於入國之翌日起算 10 日內向移民署申請外僑居留證

7 關於非法入出國之處罰規定，下列處置何者正確？

㈠大陸地區人民從臺灣地區某海岸偷渡上岸者，依入出國及移民法第 77 條處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰

㈡臺灣地區無戶籍國民因案經司法機關限制出境出海，卻搭乘漁船偷渡出境，依入出國及移民法第 74 條處 5 年以下有期徒刑等刑罰

㈢港澳地區居民未受任何出境限制卻搭乘漁船偷渡出境，依入出國及移民法第 74 條處 5 年以下有期徒刑等刑罰

㈣外國人從臺灣地區某海岸偷渡上岸者，依入出國及移民法第 74 條處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰

8 我國為了維護國家安全與利益，確保有危害國家安全、公眾秩序或利益嫌疑的外國人無法進入國境；同時，落實移民管理效能，針對曾有逾期停留、居留或非法工作等違規紀錄的外國人，設定一定期間的禁止入境處分，以維護邊境管理的有效性；再者，為了保障國民健康與安全，防止患有重大傳染病、有犯罪紀錄或從事恐怖活動的人士入國；另外，為了提供明確執法依據，讓入出國管理機關在執行入出國及移民法第 18 條關於「禁止入國」的裁量權時，有具體的期間標準與作業程序可供遵循，確保行政行為的公平與一致，基於以上理由，遂訂定禁止外國人入國作業規定。根據禁止外國人入國作業規定的內涵，涉及外國人禁止入國期間的相關規範，下列何者正確？

㈠攜帶違禁物者，禁止入國 5 年

㈡患有足以妨害公共衛生之傳染病或其他疾病者，禁止入國 1 年至痊癒或經證明病情穩定之日

㈢未經查驗入國、未經許可臨時入國，而經驅逐出國者，禁止入國 8 至 10 年

㈣從事與申請停留、居留目的不符之活動，而經驅逐出國或限令出國者，禁止入國 1 至 5 年

9 國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）指實體或虛擬資產、系統或網路，其功能一旦停止運作或效能降低，對國家安全、社會公共利益、國民生活或經濟活動有重大影響之虞者。再者，國家關鍵資訊基礎設施（Critical Information Infrastructure, CII）係指涉及核心業務運作，為支持國家關鍵基礎設施持續營運所需之重要資通系統或調度、控制系統（Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA），亦屬國家關鍵基礎設施之重要元件（資通訊類資產），應配合對應之國家關鍵基礎設施統一納管。我國關鍵基礎設施採取主領域、次領域、次領域下的重要功能設施與系統三層架構分類。其中，國際海底電纜之主管機關為何？
㈠經濟部 ㈡交通部 ㈢海洋委員會 ㈣數位發展部

10 依據國土安全緊急通報作業規定，恐怖活動相關事件指涉及個人或組織基於政治、宗教、種族、思想或其他特定之信念，意圖使公眾心生畏懼，而從事下列計畫性或組織性行為之事件，包括：*1.*殺人。*2.*重傷害。*3.*放火。*4.*決水。*5.*投放或引爆爆裂物。*6.*擄人。*7.*劫持供公眾或私人運輸之車、船、航空器或控制其行駛。*8.*干擾、破壞電子、能源或資訊系統。*9.*放逸核能或放射線。*10.*投放毒物、毒氣、生物病原或其他有害人體健康之物質。而所謂重大人為危安事件，指除恐怖活動相關事件外，藉恐怖活動相關事件所列殺人等行為，或由其他人為因素蓄意導致，而對社會秩序、公共安全或其他公共利益，研判可能構成巨大威脅或已經造成嚴重危害，非單一機關（單位）所能因應，須成立跨機關（單位）協調、整合機制，辦理相關應變工作之事件。針對恐怖活動相關事件或重大人為危安事件，相關主管機關除了應通報行政院國土安全辦公室之外，還須同步通報那一個單位？
㈠國家安全局 ㈡國防部 ㈢法務部調查局 ㈣國防部軍事情報局

11 下列何者不在行政院國土安全辦公室之掌理事項範圍內？
㈠反恐、關鍵基礎設施安全防護之資訊蒐整
㈡反恐、關鍵基礎設施安全防護通報應變機制
㈢與國防部全民防衛動員署共同執行全國人力動員能量之規劃及運用
㈣與國土安全有關動員準備工作之規劃、整合、協調及協助督導

12 某甲為居住臺灣地區有戶籍國民，因故自大陸地區搭乘漁船偷渡至金門縣上岸，依入出國及移民法，下列處置何者正確？
㈠臺灣地區有戶籍國民不須申請許可即得自由入出國，某甲可自由在金門縣上岸回家，不受任何處罰
㈡某甲違反入出國及移民法第 74 條得科處 5 年以下有期徒刑
㈢某甲違反入出國及移民法第 77 條得處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰
㈣某甲違反入出國及移民法第 77 條得科處 2 年以下有期徒刑

13 下列關於國土安全應變組之設置，何者正確？
㈠暴力應變組之中央業務主管機關為國防部
㈡生物病原應變組之中央業務主管機關為衛生福利部
㈢毒性化學物質應變組之中央業務主管機關為農業部
㈣經建設施應變組之中央業務主管機關為內政部

14 關於刑法第 38 條之 1 犯罪所得的沒收規定，下列何者正確？
㈠為貫徹不法利得剝奪，縱使犯罪所得已實際合法發還被害人，法院仍應宣告沒收
㈡僅有屬於犯罪行為人的犯罪所得方可沒收
㈢對於犯罪所得一部不宜執行沒收時，不予沒收或追徵
㈣違法行為所得與其變得之物均屬於犯罪所得

15 員警甲執行勤務中，因不滿嫌犯否認犯行，將其推至牆邊，再以警棍戳刺其左脅 1 下，致其脾臟裂傷併大量內出血的傷害，試問甲應如何論罪？
㈠甲行為造成嫌犯脾臟裂傷併大量內出血，雖經縫合，仍應構成重傷罪
㈡甲犯傷害罪乃假借公務員職務上權力而為，應加重其刑至二分之一
㈢甲因個人氣憤而教訓，與職權上權力無關，只能論以普通傷害罪
㈣甲在執行勤務，且以警棍戳刺，為合法的職務執行，應阻卻違法

16 關於正犯與共犯之敘述，下列何者正確？
㈠親手實行構成要件行為者，必定會成立正犯
㈡依現行刑法規定，共同正犯、教唆犯與幫助犯均屬共犯
㈢幫助無責任能力人實行不法行為，因正犯不成立犯罪，幫助者亦無法成立幫助犯
㈣教唆他人實行犯罪，但遭他人拒絕，教唆者仍應成立教唆未遂犯

17 臺灣人 A 至國外旅遊時，遭當地外國人甲持刀強盜，A 遭強取身上的外幣現金、手錶、手機等財物。之後，A 回到臺灣，某日在逛街時竟然發現在國外對他強盜的甲，遂直接報警逮人。下列敘述何者正確？
㈠刑法對此採「屬地原則」，因犯罪並未發生在我國領域，故無我國刑法之適用
㈡刑法對此採「屬人原則」，因犯罪被害人具有我國國籍，故有我國刑法的適用
㈢刑法對此採「保護原則」，因我國國民在外國遭犯重罪，故有我國刑法的適用
㈣刑法對此採「世界法原則」，因強盜侵害跨國界共通價值，故有我國刑法的適用

18 關於刑法上「得被害人承諾」之敘述，下列何者正確？
㈠在誣告罪中，若有得被誣告者之承諾，可主張得被害人承諾而阻卻違法
㈡在殺人罪中，若有得被殺者之承諾，可主張得被害人承諾而阻卻違法
㈢在普通傷害罪中，若有得被傷害者之承諾，可主張得被害人承諾而阻卻違法
㈣在重利罪中，若有得被害人之承諾，可主張得被害人承諾而阻卻違法

19 甲因開車疑似酒駕遭交通警察臨檢，交通警察 A 要求甲配合執行酒測，甲擔心酒測超標因而拒絕配合酒測，A 警告甲若拒絕酒測將依法開立罰單，遭受高額罰鍰。甲向來容易緊張，一時心急對 A 脫口而出三字經，但隨即道歉並表示願接受酒測。關於甲之行為，下列敘述何者正確？
㈠甲僅成立刑法第 140 條侮辱公務員罪，因此罪是即成犯，一脫口公然侮辱公務員隨即構成此罪
㈡甲不成立刑法第 140 條侮辱公務員罪，因其脫口侮辱行為並不足以影響交通警察 A 執行公務
㈢甲僅成立刑法第 135 條妨害公務罪，因此罪是即成犯，於 A 依法執行職務時一有拒絕配合之行為隨即構成
㈣甲成立刑法第 135 條妨害公務罪及刑法第 140 條侮辱公務員罪，數罪併罰

20 我國刑事訴訟法制採所謂的「控訴原則」，下列何者屬於「控訴原則」的內涵？①罪疑唯輕 ②不告不理 ③有告必理 ④審檢分立

㈠②③ ㈡②③④ ㈢①②③ ㈣①②③④

21 甲涉嫌強盜案件，自早上 10 點半起在警局接受警察詢問，警察詢問態度懇切、和平，警詢持續到中午 12 點時，甲因良心不安而悔悟，遂自白全部犯罪原委。關於此被告之「自白」，下列敘述何者正確？

㈠被告於警局之自白筆錄屬「傳聞證據」，不具證據能力

㈡於審判期日，被告仍應出庭接受交互詰問，其自白方具有證據能力

㈢於審判期日，得為證據之被告自白非於有關犯罪事實之其他證據調查完畢後，不得調查

㈣被告具證據能力的任意性自白，得作為有罪判決之唯一證據

22 警察取得通訊監察書，於對毒販甲進行合法監聽的過程中，監聽到甲向另一毒販乙調貨購買毒品之錄音，在監聽錄音中並錄到乙同意賣毒品給甲的談話。其後，經過檢警持續蒐證，毒販乙遭檢察官以涉嫌販毒罪提起公訴。關於此處「合法監聽過程中所錄得上、下游毒販之通話內容（即乙同意販毒給甲之監聽錄音）」的證據能力，依據現行實務見解及法律規定，下列敘述何者正確？

㈠此監聽錄音內容非屬「另案監聽」，應具有證據能力

㈡此監聽錄音內容非屬「另案監聽」，但因不在原通訊監察書效力涵蓋範圍，不具證據能力

㈢此監聽錄音內容屬「另案監聽」，本於刑事訴訟法承認另案扣押相同之法理，應具有證據能力

㈣此監聽錄音內容屬「另案監聽」，若於發現後 7 日內補行陳報法院經審查認可，應具有證據能力

23 關於地檢署檢察官作成緩起訴處分後的救濟，下列敘述何者錯誤？

㈠告訴人得在期限內聲請再議

㈡再議被認為有理由者，應撤銷緩起訴處分

㈢刑事訴訟法第 253 條之 1 案件如無告訴人者，應依職權逕送再議

㈣提起之再議因無理由而駁回者，即無救濟管道而確定

24 下列何者並非 113 年 7 月 16 日立法院修正刑事訴訟法通過之新增特殊強制處分？

㈠使用全球衛星定位系統追蹤被告位置

㈡使用科技方法調查被告使用之行動通訊設備之位置

㈢使用非實體侵入性之科技方法於空間外監看該空間內之人

㈣使用辨識個人生物特徵之科技方法追蹤犯罪嫌疑人位置

25 按照刑事訴訟法偵查不公開原則，下列何人將偵查中知悉之事項，公開或揭露給必要範圍以外之人員，不會受到刑法洩密罪處罰？

㈠告訴代理人 ㈡司法警察 ㈢被告 ㈣辯護人